

Llei del Cos d'Interventors i
del control intern del
Sector Públic del Principat
d'Andorra

Exposició de Motius	6
Títol primer. Disposicions Generals	6
Article 1. Creació, naturalesa i adscripció.....	6
Article 2. Objecte i àmbit d'actuació	6
Article 3. Principis rectors	6
Article 4. Del control pressupostari i les seves modalitats	6
Títol segon. Organització, adscripció i governança del Cos	6
Capítol primer. Òrgan de governança.....	6
Article 5. El Consell del Cos d'Intervenció	6
Article 6. Funcionament i règim d'acords	6
Article 7. Funcions del Consell del Cos d'Intervenció	6
Article 8. El Comitè Tècnic d'Interventors	6
Capítol segon. Estructura Professional.....	6
Article 9. Estructura professional i jerarquia	6
Article 10. Els interventors generals	6
Article 11. L'interventor delegat	6
Article 12. L'interventor delegat adjunt	6
Article 13. El tècnic de Suport	6
Capítol tercer. Nomenament i adscripció a les corporacions.....	6
Article 14. Classificació per mèrits	6
Article 15. Nomenament en una posició i mandat dels interventors generals	6
Article 16. Mandat dels interventors generals	6
Article 17. Adscripció a les corporacions.....	6
Títol tercer. Règim Estatutari del Personal	6
Article 18. Règim jurídic aplicable	6
Article 19. Accés i permanència al cos	6
Article 20. Provisió de llocs de treball i promoció professional.....	6
Article 21. Requisits d'accés.....	6
Article 22. Formació obligatòria.....	6
Article 23. Drets, deures i incompatibilitats	6
Article 24. Responsabilitat dels interventors	6
Article 25. Abstenció, recusació i substitució.....	6
Article 26. Règim d'excedències	6

Article 27. Condió d'autoritat i prerrogatives.....	6
Article 28. Quanties dels conceptes retributius	6
Article 29. Actualització de les taules retributives	6
Títol quart. Del programa de control pressupostari	6
Article 30. Programa de control pressupostari	6
Article 31. Programa de control pressupostaria del Consell general	6
Article 32. Programa de control pressupostari comunal	6
Article 33. Programa de control pressupostari de Govern	6
Títol cinquè. De l'Exercici de les Funcions de Control.....	6
Capítol primer. Planificació del control intern	7
Article 34. Planificació anual del control intern.....	7
Capítol segon. De les modalitats del control pressupostari.....	7
Article 35. Del control de legalitat o funció interventora	7
Article 36. Del control d'oportunitat econòmica	7
Article 37. Del control financer o l'auditoria de comptes pública.....	7
Article 38. Del Control d'Eficàcia	8
Capítol tercer. Disposicions Comunes d'Execució	8
Article 39. Accés a la informació i deure de col·laboració	8
Article 40. Circulars i instruccions	8
Capítol quart. De la Funció Interventora	8
Article 41. Signatura dels informes de fiscalització i dels pagaments	8
Article 42. Finalitat	9
Article 43. Fiscalització prèvia limitada	9
Article 44. Fiscalització amb posterioritat.....	10
Article 45. Fiscalització prèvia dels drets econòmics	10
Article 46. Control posterior dels drets econòmics	10
Article 47. Normes generals sobre els expedients de despesa	11
Article 48. Procediment per fiscalitzar els expedients de despesa.....	12
Article 49. Fiscalització de la compra, gravamen o arrendament de béns immobles.	14
Article 50. Fiscalització de la contractació de personal	14
Article 51. Fiscalització d'actes sobre els béns de les persones públiques objecte de control	15
Article 52. Fiscalització de les subvencions i de les transferències públiques.....	15
Article 53. Remissió de l'expedient a la Intervenció a través de sistemes informàtics	

.....	15
Capítol cinquè. Control de legalitat: fiscalització de l'aplicació dels fons o cabals	16
Article 54. Abast de la fiscalització	16
Article 55. Comprovació material	16
Article 56. Comprovació tècnica	16
Article 57. Realització de la comprovació	17
Article 58. Comprovació d'efectius de personal i del patrimoni.....	17
Capítol sisè. Resultats del control de legalitat o de l'exercici de la funció interventora.....	18
Article 59. Objecions.....	18
Article 60. Resolució del procediment	19
Capítol setè. Conseqüències de l'omissió de submissió dels expedients a la Intervenció	19
Article 61. Omissió d'Intervenció.....	19
Capítol vuitè. Control pressupostari: el control financer	20
Article 62. Finalitat i abast.....	20
Article 63. Normativa	20
Article 64. Procediments.....	21
Article 65. Planificació	21
Article 66. Informe de control financer	22
Article 67. Comprovació de les subvencions i de les transferències públiques	22
Capítol novè. Control pressupostari: el control d'oportunitat econòmica	23
Article 68. Finalitat	23
Article 69. Abast del control d'oportunitat econòmica	23
Capítol desè. Control pressupostari: el control d'eficàcia	23
Article 70. Finalitat i abast.....	23
Capítol onzè. Controls financer, d'oportunitat econòmica i d'eficàcia	23
Article 71. Informació i documentació de què cal disposar en les actuacions	23
Article 72. Informe global anual a remetre al Consell General	24
Títol sisè. Règim Disciplinari	24
Article 73. Responsabilitat disciplinària	24
Article 74. Faltes.....	24
Article 75. Sancions i procediment	24
Disposicions Transitòries.....	24
Disposició Transitòria Primera. Integració del personal existent	25

Disposició Transitòria Segona. Constitució inicial dels òrgans del Cos	25
Disposició Derogatòria	26
Disposició Derogatòria Única.....	26
Disposicions Finals.....	26
Disposició Final Primera. Modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública	26
Disposició Final Segona. Modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal	26
Disposició Final Tercera. Adaptació de referències normatives.....	26
Disposició Final Quarta. Modificació de la Llei qualificada de la Justícia.....	26
Disposició Final Cinquena. Desenvolupament reglamentari.....	26
Disposició Final Sisena. Entrada en vigor.....	27
Annex 1. Taula retributiva del Cos d'interventors del sector públic del Principat d'Andorra	27

Exposició de Motius

El Principat d'Andorra, en el seu procés continu de modernització i d'alineació amb els estàndards internacionals de bona governança, afronta el repte de consolidar un marc de control intern que garanteixi la gestió legal, eficient i transparent dels recursos públics. La confiança dels ciutadans en les seves institucions depèn, en gran mesura, de la certesa que els fons públics s'administren amb el màxim rigor i objectivitat.

L'arquitectura actual del control intern al sector públic andorrà es caracteritza per una fragmentació estructural. La coexistència de diferents òrgans d'intervenció a l'Administració General, a cadascun dels set Comuns i al Consell General, regits per normatives diverses, genera una heterogeneïtat de criteris, ineficiències operatives i una debilitat estructural en la seva independència, atès que el seu nomenament i dependència recauen en les mateixes entitats objecte de fiscalització.

Per superar aquestes limitacions, aquesta Llei institueix el Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra. Aquesta reforma no és una mera correcció tècnica, sinó una aposta estratègica per enfortir l'Estat de dret, optimitzar la gestió pública i professionalitzar una funció clau per a la salut financera del país. La Llei es fonamenta en tres pilars essencials: la independència, la unitat de cos i la competència professional.

El personal del Cos, que accediran mitjançant processos selectius basats en els principis de mèrit i capacitat, exerciran les seves funcions amb independència de criteri i subjecció exclusiva a l'ordenament jurídic i a les normes tècniques internacionals, com les Normes Internacionals d'Auditoria (NIA) i les Normes Professionals per a les Entitats Fiscalitzadores Superiors (ISSAI).

XXXXXXX

Títol primer. Disposicions Generals

Article 1. Creació, naturalesa i adscripció

Article 2. Objecte i àmbit d'actuació

Article 3. Principis rectors

Article 4. Del control pressupostari i les seves modalitats

Títol segon. Organització, adscripció i governança del Cos

Títol tercer. Règim Estatutari del Personal

Títol quart. Del programa de control pressupostari

Títol cinquè. De l'Exercici de les Funcions de Control

Capítol primer. Planificació del control intern

Capítol segon. De les modalitats del control pressupostari

Article 35. Del control de legalitat o funció interventora

1. El control de legalitat té per objecte vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic mitjançant la fiscalització de tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l'administració general amb incidència sobre les finances públiques, que determinin la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, així com els ingressos i els pagaments que en derivin i la recaptació i l'aplicació dels cabals.

2. Amb aquesta finalitat, el control de legalitat s'estén a comprovar i verificar, mitjançant la fiscalització de les fases dels procediments administratius a què es refereixen els articles 30 i 31, de la forma que es determini reglamentàriament, que l'execució dels drets i de les obligacions econòmiques i l'aplicació dels fons es compleixen i desenrotllen conforme a l'ordenament jurídic, i que les despeses pressupostàries s'apliquen als òrgans i als serveis que els correspon, així com a la inspecció dels pressupostos de les entitats parapúbliques o de dret públic i dels documents comptables dels beneficiaris directes de despeses de transferència.

3. Les despeses de material no inventariable i les de caràcter periòdic o repetitiu no requereixen fiscalització prèvia un cop s'ha fiscalitzat la despesa inicial de l'acte o contracte de què deriven o les seves modificacions.

4. En tot cas, el control s'exerceix especialment quant a l'adquisició i l'arrendament de béns immobles, a la contractació pública, a la contractació de personal i als actes concernint el patrimoni.

Article 36. Del control d'oportunitat econòmica

1. El control d'oportunitat econòmica té per finalitat:

- a) Determinar, tant qualitativament com quantitativament, les conseqüències que la realització de determinades despeses tindria per a les finances públiques i la normal execució del pressupost i, singularment, l'estimació de les noves despeses que previsiblement es derivarien de la que és objecte del control.
- b) Qualificar la incidència d'una determinada despesa sobre l'economia nacional i la situació conjuntural, avaluant el seu ajust als principis de bona gestió financera.

2. Aquest tipus de control s'efectua arran de la proposta de despesa i es formalitza, quan escau, mitjançant informe en cada cas de la Intervenció General, sense perjudici dels informes periòdics globals que aquesta consideri adients.

Article 37. Del control financer o l'auditoria de comptes pública

1. El control financer consisteix a comprovar el funcionament econòmic-financer de les entitats parapúbliques o de dret públic de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, de les societats públiques participades per l'administració general i de les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i d'altres ajuts a càrrec del pressupost general.

2. El control financer és dirigit per la Intervenció General almenys una vegada a l'any, mitjançant procediments d'auditoria que substitueixen la fiscalització prèvia de les operacions corresponents i que se cenyeixen a la comprovació dels ingressos i els pagaments realitzats, la comprovació material de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d'explotació i d'altres comptes i estats que són preceptius.

Article 38. Del Control d'Eficàcia

El control d'eficàcia consisteix a elaborar un estudi relatiu a l'anàlisi dels costos de funcionament i del rendiment o la utilitat dels serveis, les obres i les adquisicions, així com del compliment dels objectius dels programes inclosos en el pressupost de l'exercici precedent.

Capítol tercer. Disposicions Comunes d'Execució

Article 39. Accés a la informació i deure de col·laboració

1. En l'exercici de les seves funcions, el personal del CISPÀ tindrà accés a tota la documentació, els registres, les bases de dades i qualsevol altra font d'informació de l'entitat controlada que considerin necessària.

2. Totes les autoritats, els càrrecs públics, els funcionaris i el personal de les entitats de l'àmbit d'actuació del Cos tenen el deure de prestar la màxima col·laboració i de facilitar les dades, els informes i els antecedents que els siguin sol·licitats.

3. L'obstrucció o la manca de col·laboració amb el personal del CISPÀ en l'exercici del control serà considerada una falta disciplinària greu.

Article 40. Circulars i instruccions

Els interventors generals, en l'exercici de les seves funcions, proposen les instruccions i circulars escaients les quals han de ser aprovades per l'òrgan corresponent de l'entitat fiscalitzada, i que tenen caràcter subsidiari i són d'obligat compliment. Aquestes seran publicades, d'acord amb els mitjans interns disponibles per l'entitat.

Capítol quart. De la Funció Interventora

Article 41. Signatura dels informes de fiscalització i dels pagaments

1. Els informes de fiscalització els signa l'interventor delegat que revisa l'expedient corresponent, juntament amb l'interventor general, que en fa la supervisió.

2. En el cas d'absència de l'interventor general, els informes de fiscalització de legalitat els signen l'interventor delegat que revisa l'expedient corresponent i l'interventor general suplent.

3. Si l'entitat només disposa d'interventor general els informes de fiscalització els signa únicament l'interventor general.

4. Els pagaments els signa l'interventor general i, en cas d'absència, l'interventor delegat que prèviament decideix l'interventor general.

XX

Article 42. Finalitat

1. El control de legalitat té per objecte vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic mitjançant la fiscalització de tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l'Administració general amb incidència sobre les finances públiques, que determinin la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, així com els ingressos i els pagaments que en derivin i la recaptació i l'aplicació dels cabals.

2. Amb aquesta finalitat, el control de legalitat s'estén a comprovar i verificar, mitjançant la fiscalització de les fases dels procediments administratius a què es refereixen els articles 30 i 31 de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, de la forma que es determina en aquest i en altres reglaments, que l'execució dels drets i de les obligacions econòmiques i l'aplicació dels fons es compleixen i desenrotllen conforme a l'ordenament jurídic, i que les despeses pressupostàries s'apliquen als òrgans i als serveis que els correspon, així com a la inspecció dels pressupostos de les entitats parapúbliques o de dret públic i dels documents comptables dels beneficiaris directes de despeses de transferència.

Article 43. Fiscalització prèvia limitada

1. La fiscalització prèvia limitada correspon al control que la Intervenció General exerceix sobre l'activitat administrativa amb caràcter previ i limitat a l'aprovació dels actes, els documents i els expedients de l'Administració general i de les entitats parapúbliques o de dret públic amb incidència sobre les finances públiques.

2. La fiscalització prèvia limitada comprèn la verificació rigorosa dels aspectes de legalitat que són comuns a tots els expedients i també d'aquells aspectes addicionals per a cada tipus d'expedient, la transcendència dels quals fa que s'hagin de comprovar prèviament, amb l'abast limitat als aspectes que determina la Intervenció General en

els informes de fiscalització dels expedients corresponents.

3. El control previ no suposa la translació de la responsabilitat pròpia de l'òrgan de contractació a l'interventor delegat i ha de ser suficientment àgil, eficient i garantista per adaptar-se a les exigències que té la gestió pública.

Article 44. Fiscalització amb posterioritat

1. La fiscalització amb posterioritat correspon al control que la Intervenció General exerceix sobre l'activitat administrativa amb caràcter posterior a l'aprovació dels actes, els documents i els expedients de l'Administració general i de les entitats parapúbliques o de dret públic amb incidència sobre les finances públiques.

2. La fiscalització amb posterioritat consisteix en la revisió d'una part representativa denominada mostra del total dels expedients o actuacions a revisar de manera que les conclusions a les quals s'arriba amb aquesta revisió parcial o limitada siguin vàlides per a la totalitat de la població.

3. La mostra se selecciona d'acord amb les Normes internacionals d'auditoria.

Article 45. Fiscalització prèvia dels drets econòmics

1. D'acord amb l'article 36, punt 5, de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, la fiscalització prèvia dels drets econòmics o dels ingressos se substitueix pel control inherent a la nota d'intervenció en comptabilitat i el control posterior al qual es refereix l'article 22.

2. La fiscalització de les devolucions d'ingressos entra dins l'abast del control pressupostari de les despeses.

Article 46. Control posterior dels drets econòmics

1. El control posterior dels drets econòmics es realitza mitjançant l'exercici del control financer permanent. La Intervenció General pot establir comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d'ingressos.

2. L'abast del control financer permanent dels drets econòmics i les comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d'ingressos es determinen en el programa de control pressupostari anual d'acord amb la Guia de fiscalització elaborada per la Intervenció General.

Article 47. Normes generals sobre els expedients de despesa

1. La fiscalització de les obligacions econòmiques s'estén a comprovar i verificar les fases del procediment administratiu de l'execució de les despeses relatives a l'autorització, al compromís i a la liquidació.

2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, els òrgans de contractació han de trametre els expedients de despesa a la Intervenció General.

3. Els expedients de despesa en les fases d'autorització i de compromís que requereixen l'autorització de l'òrgan gestor corresponent –el Govern pel que fa a l'Administració general i el Consell d'Administració pel que fa a les entitats parapúbliques o de dret públic– han de complir els requisits mínims següents:

- a) L'expedient de despesa en la fase d'autorització comprèn: un informe signat per l'òrgan de contractació o pel director o pel responsable del departament respectiu que ha d'indicar com a mínim l'objecte de la despesa, l'estimació base, la justificació de la necessitat de la despesa, la forma d'adjudicació, la modalitat i el procediment de contractació; la proposta dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, en el cas dels contractes administratius, o de les bases reguladores en el cas de les subvencions; la proposta d'edictes de licitació, i el document pressupostari de l'autorització de despesa degudament signat per l'òrgan de contractació.
- b) L'expedient de despesa en la fase de compromís comprèn: un informe signat per l'òrgan de contractació o pel director o pel responsable del departament respectiu que ha d'indicar com a mínim l'objecte del contracte o de la despesa, la forma d'adjudicació, la modalitat i el procediment d'adjudicació; l'article de la norma al qual s'acull l'adjudicació proposada; l'acta de licitació; les ofertes presentades; la valoració de les ofertes presentades; la proposta de l'edictes d'adjudicació; l'esborrany del contracte, i el document pressupostari del compromís de despesa degudament signat per l'òrgan de contractació.

4. Respecte a les despeses que es financen amb aportacions de diverses procedències a més de les pressupostàries, ha de justificar-se en l'expedient corresponent la disponibilitat total del finançament.

5. Quan la forma d'adjudicació dels expedients de despesa no és la forma normal d'adjudicació (concurs públic o convocatòria pública), l'òrgan de contractació o el director o el responsable del departament respectiu ha de justificar-ho de manera raonada amb la menció de l'article de la norma al qual s'acull.

6. Els expedients en la fase de liquidació de les despeses que prèviament són autoritzats en les fases d'autorització i de compromís pels òrgans gestors corresponents –el Govern pel que fa a l'Administració general i el Consell d'Administració pel que fa a les entitats parapúbliques o de dret públic– inclouen la documentació següent:

- a) El document pressupostari de liquidació signat per l'òrgan de contractació.
- b) La certificació d'obra, factura o document justificatiu anàleg que acredita la realització de la despesa, degudament signat per l'òrgan de contractació o el director respectiu o pel responsable del departament respectiu i, si escau, per la resta de persones responsables de la gestió i/o tramitació de la despesa donant a tal efecte la seva conformitat respecte a l'execució de l'obra o la bona qualitat de la prestació del servei, del subministrament o l'adquisició, o la realització de la despesa.

7. Els expedients de despesa en les fases d'autorització, de compromís i de liquidació, la competència d'autorització dels quals correspon als òrgans de contractació pel fet de tractar-se de contractes menors o ser d'una quantia inferior a la que determina la Llei del pressupost anual, i que per tant no requereixen l'aprovació dels òrgans gestors corresponents –el Govern pel que fa a l'Administració general i el Consell d'Administració pel que fa a les entitats parapúbliques o de dret públic– han de complir els requisits mínims següents:

- a) Els documents pressupostaris de l'autorització i del compromís de despesa es formalitzen en el moment en què l'òrgan de contractació encomana la despesa de conformitat amb l'article 31 de la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i han d'estar signats per l'usuari de pressupost i per l'òrgan de contractació.
- b) L'òrgan de contractació ha de verificar que la persona a la qual s'adjudica la despesa estigui legitimada per contractar d'acord amb la legislació aplicable, amb la formalització del document de declaració jurada que s'ha d'adjuntar als documents pressupostaris de l'autorització i del compromís de despesa.
- c) D'acord amb la Llei del pressupost anual, la tramitació de l'expedient solament exigeix la incorporació de la factura en la fase de la liquidació, i la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat del subministrament, la recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis, i d'altres, segons correspongui. El document pressupostari de liquidació ha d'estar signat per l'usuari del pressupost i per l'òrgan de contractació.
- d) Sempre que sigui possible, l'òrgan de contractació ha de promoure la concurrència amb la petició d'un mínim de tres pressupostos per vetllar pels principis d'eficàcia, eficiència i economia en la contractació o la realització d'aquestes despeses. No és preceptiva l'aprovació d'un plec de bases o d'unes bases reguladores, ni la constitució de la mesa de contractació. La Intervenció podrà efectuar controls a posteriori per verificar aquest punt.

Article 48. Procediment per fiscalitzar els expedients de despesa

1. Un cop rebut l'expedient de despesa, la Intervenció General practica la fiscalització

prèvia en el termini màxim de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de recepció, i assenyala de forma expressa la seva conformitat o disconformitat amb relació a l'expedient de referència. Aquest termini es redueix a cinc dies hàbils computats de la mateixa manera pel que fa als expedients la tramitació dels quals consta declarada de manera raonada com a urgent en el mateix expedient.

2. Si la Intervenció General considera insuficient la documentació aportada, requereix a l'òrgan de contractació que li trameti els complements que estimi necessaris. En tot cas, el termini establert a l'apartat anterior es comença a comptar des del moment de la recepció de la totalitat dels complements i informes.

3. La conformitat o disconformitat de la Intervenció General amb relació a l'expedient de referència en les fases de l'autorització i del compromís es formalitza de la manera següent en funció de la quantia dels expedients de despesa:

a) La fiscalització prèvia dels expedients de despesa en les fases d'autorització i de compromís, l'autorització dels quals és competència del Govern o els consells d'administració o, si escau, els òrgans de govern previstos en les lleis de creació corresponents, de les entitats parapúbliques i de dret públic, per a les despeses superiors a la quantia que determina la Llei del pressupost anual, es formalitza mitjançant l'emissió d'un informe de fiscalització.

Aquests informes de fiscalització són adjuntats pels òrgans de contractació, i formen part dels expedients de despesa.

b) La fiscalització prèvia dels expedients de despesa en les fases d'autorització i de compromís, l'autorització dels quals és competència del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectiu pel que fa al pressupost de l'Administració general, per a les despeses inferiors o iguals a la quantia que determina la Llei del pressupost anual, es formalitza mitjançant la signatura, si escau, del resultat de la fiscalització dels documents pressupostaris corresponents que acrediten les fases pressupostàries de l'autorització i el compromís que determina l'article 31 de la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors.

4. La conformitat o disconformitat de la Intervenció General amb relació als expedients de despesa pel que fa al pressupost de l'Administració general, en la fase de liquidació, es formalitza mitjançant la signatura, quan el resultat de la fiscalització és favorable, del document pressupostari corresponent que acredita la fase pressupostària de la liquidació de la despesa, d'acord amb l'article 31 de la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors.

5. La fiscalització prèvia queda substituïda per la fiscalització amb posterioritat, que es determina en el Reglament del programa de control pressupostari anual, pel que fa als expedients següents de les entitats parapúbliques o de dret públic:

a) La fiscalització dels expedients de despesa en les fases d'autorització i de compromís, l'autorització dels quals és competència dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa al pressupost respectiu, per a les

despeses inferiors o iguals a la quantia que determina la Llei del pressupost anual.

- b) La fiscalització en la fase de liquidació dels expedients de despesa que han estat prèviament autoritzats i adjudicats pel Consell d'Administració pel que fa al pressupost respectiu, per a les despeses superiors a la quantia que determina la Llei del pressupost anual.

Article 49. Fiscalització de la compra, gravamen o arrendament de béns immobles.

1. Els expedients relatius a la compra, gravamen i arrendament de béns immobles es fiscalitzen d'acord amb les seves normes específiques, tenint en compte l'interès públic, i d'acord amb les fases del procediment administratiu de les despeses que determina l'article 31 de la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i la resta de normes concordants.

2. El contingut de l'expedient de despesa ha d'incloure, a banda dels documents pressupostaris que acrediten les fases del procediment administratiu de les despeses, l'informe o els informes signats per l'òrgan de contractació o els directors o els responsables dels departaments respectius i la documentació complementària que requereixi la Intervenció General per a l'exercici de la seva fiscalització.

Article 50. Fiscalització de la contractació de personal

1. La fiscalització de la contractació de personal es realitza mitjançant la comprovació dels punts següents, que com a mínim han de constar en l'expedient de contractació de personal i que són anàlegs als dels expedients de despesa esmentats en l'article 23.3 d'aquest Reglament:

- a) L'expedient de contractació de personal en la fase d'autorització comprèn una proposta de sol·licitud per a la provisió de personal que ha d'indicar com a mínim: la referència de la plaça que es vol proveir i el lloc de treball al qual es troba adscrita la plaça; el nivell de l'escala retributiva de la graella salarial al qual correspon el lloc de treball i les retribucions corresponents; l'acreditació que hi ha els crèdits suficients i adients per finançar la despesa; el procediment d'accés a la funció pública que compleixi el requisit de publicitat de les convocatòries corresponents en els termes indicats per la normativa que en cada cas resulti aplicable; les bases reguladores amb indicació de l'objecte de la convocatòria, la missió del lloc de treball, les condicions generals o els requisits per aspirar a la convocatòria, les proves i mèrits que han de passar i acreditar i la seva valoració, respectivament; la composició del comitè tècnic de selecció, i el temari.
- b) L'expedient de contractació de personal en la fase d'adjudicació comprèn: una proposta d'adjudicació per a la provisió de personal que ha d'indicar com a mínim la referència de la plaça que es vol proveir i el lloc de treball al qual es

troba adscrita la plaça; el nivell de l'escala retributiva de la graella salarial al qual correspon el lloc de treball i les retribucions corresponents; l'acreditació que hi ha els crèdits suficients i adients per finançar la despesa, i el resultat de la valoració de les proves i dels mèrits dels candidats.

Article 51. Fiscalització d'actes sobre els béns de les persones públiques objecte de control

1. Els expedients relatius a l'explotació de béns del patrimoni públic; la seva adquisició o alienació, permuta, cessió gratuïta i arrendament o qualsevol altre contracte translatiu del domini o la possessió; així com l'adquisició de propietats que incorporin títols representatius de capital, es fiscalitzen tenint en compte la seva normativa específica i el manual de procediments de l'àrea d'actius del ministeri encarregat de les finances, i d'acord amb la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i la resta de normes concordants.

2. El contingut de l'expedient inclourà, a banda, si escau, dels documents pressupostaris que acrediten les fases del procediment administratiu de les despeses, l'informe o els informes signats per l'òrgan de contractació o els directius respectius, la documentació complementària que requereixi la Intervenció General i l'informe del departament responsable del patrimoni amb relació a l'acte o el contracte que afecten el bé concernit que conforma l'expedient.

Article 52. Fiscalització de les subvencions i de les transferències públiques

1. El control de les subvencions i de les transferències públiques sobre les entitats o les persones beneficiàries es realitza amb les actuacions de control intern que efectua l'entitat concedent o l'òrgan de contractació i que comprova la Intervenció General mitjançant la fiscalització de les fases que van des de l'inici de l'expedient de la concessió de les subvencions fins al seu pagament, tenint en compte la seva normativa específica, d'acord amb la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, l'article 23 i concordants d'aquest Reglament i la resta de normes concordants.

2. Aquestes actuacions de control intern es poden coordinar amb les actuacions de control extern previstes en el capítol de control financer d'aquest Reglament –les quals afecten principalment les entitats beneficiàries de les subvencions, col·laboradors i terceres persones– que l'entitat concedent o l'òrgan de contractació realitza, mitjançant el seguiment i el control de la documentació comptable de les entitats beneficiàries –requerida en les bases per a la concessió de subvencions o transferències– que justifica l'aplicació de l'ajuda.

Article 53. Remissió de l'expedient a la Intervenció a través de sistemes informàtics

1. Quan l'expedient de despesa subjecte a la fiscalització de la Intervenció General es formalitza en un document electrònic, el resultat de la fiscalització es formalitza igualment en un document electrònic que incorpora la signatura electrònica dels interventors.

En aquest cas, la signatura electrònica està basada en un certificat electrònic dels previstos en la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.

2. La posada en pràctica de l'expedient a disposició de la Intervenció per ser fiscalitzat o intervingut, així com la formalització del resultat en un document electrònic i la posterior remissió d'aquest document i de l'expedient, es realitza a través d'una aplicació informàtica en què l'òrgan de contractació genera i tramita l'expedient d'acord amb els requisits que preveu aquest Reglament.

Capítol cinquè. Control de legalitat: fiscalització de l'aplicació dels fons o cabals

Article 54. Abast de la fiscalització

A l'efecte de fiscalitzar l'aplicació dels fons, la Intervenció General:

- a) Pot efectuar la comprovació material de la utilització de les quantitats destinades a obres, serveis i adquisicions o subministraments, així com de les transferències i altres ajuts que reben les entitats públiques i privades i els particulars a càrrec del pressupost de l'Administració General.
- b) Pot verificar els efectius de personal de totes les entitats dependents de l'Administració General, així com les existències en metàl·lic, valors i restants béns del patrimoni.
- c) Pot intervenir en la realització dels arqueigs i inventaris que són preceptius, i en pot promoure d'altres de caràcter extraordinari.

Article 55. Comprovació material

1. La fiscalització de la realització de les despeses o la comprovació material de les despeses se substitueix per un document signat pel cap del servei o el representant de l'òrgan de contractació a qui correspon rebre o acceptar els serveis, obres o adquisicions o altres despeses, i acreditatiu d'haver-se prestat el servei o executat l'obra o altres despeses conforme a les condicions establertes o d'haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-lo amb el detall necessari perquè sigui identificat.

2. La Intervenció pot comprovar i verificar en tot moment que les despeses han estat degudament aplicades a la finalitat de què es tracti. La fiscalització és prèvia en els supòsits que els documents han de servir per a l'expedició d'ordres de pagament en ferm, i posterior en els casos que tenen per objecte provar el destí donat als pagaments a justificar.

Article 56. Comprovació tècnica

1. Si per practicar la fiscalització s'estima convenient disposar de coneixements tècnics especials, la Intervenció General, amb la conformitat prèvia del ministre encarregat de les finances, designa el personal tècnic que calgui per assistir-la.

2. L'esmentat personal tècnic és de l'especialitat corresponent al servei, obra o adquisició de què es tracti, no ha intervingut en el projecte, la direcció ni la licitació i no depèn del servei que els té atribuïts.

Article 57. Realització de la comprovació

1. A l'efecte de dur a terme la fiscalització de les recepcions provisional i definitiva dels contractes d'obres, el cap de Servei o el representant de l'òrgan de contractació a qui correspon rebre les obres executades posa en coneixement de la Intervenció General, amb una antelació de no menys de quinze dies hàbils, el lloc, el dia i l'hora que s'efectuen les recepcions.

2. La recepció i comprovació s'han d'efectuar d'acord amb la normativa de contractació, i el representant de la Intervenció General en dona fe signant l'acta corresponent. Si en l'acte de recepció es posen de manifest objeccions que no són esmenables, l'expedient de recepció s'eleva, a través del ministre encarregat de les finances, a la resolució del Govern.

3. Pel que fa als contractes de subministrament i a la resta de contractes, el cap de servei o el representant de l'òrgan de contractació a qui correspon rebre el subministrament, el servei o la despesa realitzada reflecteix el resultat del recompte i/o de la comprovació de la despesa rebuda en una acta de recepció.

4. En els contractes menors, es pot substituir l'acta de recepció esmentada al punt anterior per la conformitat de l'albarà i/o de la factura per part del cap de servei o el representant de l'òrgan de contractació corresponent, mitjançant la seva signatura i el segell amb indicació de la comprovació efectuada.

Article 58. Comprovació d'efectius de personal i del patrimoni

1. El ministeri encarregat de la funció pública comprova periòdicament la correspondència entre les dades de la nòmina i la prestació real dels serveis d'acord amb els procediments interns establerts. La Intervenció General pot efectuar controls a posteriori per verificar aquest punt.

2. La fiscalització de les existències en metàl·lic, valors i restants béns del patrimoni que es troben dipositats en entitats alienes a l'Administració, se substitueix per un document signat per la persona física o jurídica que custodia els actius d'aquesta naturalesa, que confirma o certifica l'existència d'aquests actius.

3. La fiscalització del patrimoni és efectuada per la Intervenció General d'acord amb el procediment establert en el manual de procediments de l'àrea d'actius del ministeri encarregat de les finances.

Capítol sisè. Resultats del control de legalitat o de l'exercici de la funció interventora

Article 59. Objecions

1. Si la Intervenció, quan ha efectuat la fiscalització, es manifesta en desacord amb el contingut dels actes examinats o amb el procediment seguit per adoptar-los, formula les seves objecions per escrit, amb cita dels preceptes legals en què sustenta el seu criteri, de conformitat amb l'article 58, apartat f, de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors.

2. La formulació de l'objecció suspèn la tramitació de l'expedient fins que se soluciona, bé per l'esmena de les deficiències observades o bé, en el cas de no acceptació de l'objecció, per la resolució del procediment previst a l'article següent.

3. La Intervenció procedeix a formular l'objecció en els casos següents, principalment:

- a) Quan es basa en la insuficiència de crèdit o el que es proposa no es considera adient.
- b) Quan la despesa es proposa a un òrgan que no té la competència per aprovar-la.
- c) Quan s'han omès requisits legals o tràmits indispensables.
- d) Quan s'aprecien greus irregularitats en la documentació justificativa del reconeixement de l'obligació o no s'acredita suficientment el dret del seu perceptor.
- e) Quan l'objecció deriva de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

4. Quan les objecions observades en l'expedient corresponen a defectes que deriven de l'incompliment de requisits o tràmits no essencials, la Intervenció pot emetre un informe favorable.

Són defectes els actes que no comporten la transgressió de l'ordenament administratiu i que són esmenables o reparables.

5. Quan les objecions observades en l'expedient corresponen a irregularitats o defectes no invalidants, no susceptibles de comportar la nul·litat de l'acte, ni pèrdues econòmiques al tresor públic o a un tercer, la Intervenció pot emetre un informe favorable condicionat perquè sigui valorat en els termes previstos a l'article 49 del Codi de l'Administració.

6. Quan les objecions observades en l'expedient deriven de l'omissió de requisits legals o tràmits que poden donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pot causar pèrdues econòmiques al tresor públic o a un tercer, la Intervenció emet un informe desfavorable.

7. Si l'òrgan gestor no soluciona els condicionaments indicats per a la continuïtat de

l'expedient, es manté formulada l'objecció corresponent.

Article 60. Resolució del procediment

1. Quan l'òrgan gestor no accepta l'objecció formulada, pot plantejar la discrepància motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en què fonamenta el seu criteri, a la Intervenció General per mitjà de les direccions o responsables de departament, en cas de ministeris, i a través dels presidents o directors dels organismes o entitats en els altres casos.

2. Un cop plantejada la discrepància o quan l'òrgan de contractació manté l'exposat en el seu informe inicial, en els casos en què la discrepància subsisteix o continua existint, correspon al Govern, a proposta de l'òrgan de contractació, adoptar la resolució definitiva pel que fa als expedients de despesa de l'Administració general.

3. De manera anàloga, pel que fa als expedients de despesa de les entitats parapúbliques o de dret públic, en els casos en què la discrepància subsisteix o continua existint, correspon als consells d'administració o òrgans de govern respectius, a proposta de l'òrgan de contractació, adoptar la resolució definitiva.

4. Si la resolució del Govern o dels consells d'administració o òrgans de govern, segons escaigui, és favorable, l'expedient de despesa se segueix tramitant d'acord amb el que preveuen els apartats 4 i 5, segons escaigui, de l'article 24 d'aquest Reglament. La fiscalització de conformitat de la Intervenció General en la fase de liquidació de l'expedient de despesa es refereix a la comprovació del compliment de l'obligació legal per part del creditor de l'Administració d'acord amb la documentació acreditativa escaient.

5. La resolució favorable del Govern o dels consells d'administració o òrgans de govern, segons escaigui, suposa la validació dels actes anul·lables en els termes que preveu l'article 49 del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989, i les seves modificacions posteriors, sense perjudici de ser susceptible de comportar responsabilitats de conformitat amb el que estableixen la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

6. Si la resolució del Govern, o dels consells d'administració o òrgans de govern segons escaigui, és desfavorable, poden acordar indemnitzar el proveïdor o el tercer per la prestació efectivament realitzada i obrir un expedient informador en relació amb les possibles responsabilitats que se'n puguin derivar, d'acord amb el que estableixen la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

Capítol setè. Conseqüències de l'omissió de submissió dels expedients a la Intervenció

Article 61. Omissió d'Intervenció

1. En els supòsits en què, segons el que disposa aquest Reglament, la funció interventora és preceptiva i s'omet, no es pot reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que no es conegui i resolgui aquesta omissió en els termes previstos en aquest article.

2. Si l'interventor general o els interventors delegats tenen constància d'un expedient amb alguna de les omissions indicades en el punt anterior, emeten l'informe corresponent posant-ho de manifest i l'adrecen a l'òrgan de contractació.

3. L'òrgan de contractació sotmet al Govern les actuacions objecte de l'omissió, mitjançant un informe que inclou una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, juntament amb l'informe de la Intervenció per tal que el Govern adopti la resolució escaient.

4. L'informe de la Intervenció, que no té naturalesa de fiscalització, posa de manifest, com a mínim, els punts següents:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que, a judici de l'interventor, s'han produït en el moment en què es va adoptar l'acte sense fiscalització o intervenció prèvia.
- b) Les prestacions que s'han realitzat com a conseqüència d'aquest acte.
- c) La possibilitat de revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament.

5. L'omissió de submissió d'un expedient de despesa al control de la Intervenció és susceptible de comportar responsabilitats de conformitat amb el que estableixen la Llei general de les finances públiques i les modificacions posteriors, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

Capítol vuitè. Control pressupostari: el control financer

Article 62. Finalitat i abast

1. El control financer consisteix a comprovar el funcionament economicofinancer de les entitats parapúbliques o de dret públic de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg; de les societats públiques participades per l'Administració general, i de les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i d'altres ajuts a càrrec del pressupost general.

2. El control financer és dirigit per la Intervenció General almenys una vegada a l'any, mitjançant procediments d'auditoria que substitueixen la fiscalització prèvia de les operacions corresponents i que se cenyeixen a la comprovació dels ingressos i els pagaments efectuats, la comprovació material de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d'explotació i d'altres comptes i estats que són preceptius.

Article 63. Normativa

1. L'auditoria es configura com la tècnica principal per efectuar els treballs de control financer. Les normes d'auditoria són el conjunt de regles i pautes que emmarquen el

desenvolupament dels treballs, així com el comportament de l'interventor delegat que els ha de realitzar.

2. Les normes d'auditoria de referència perquè la Intervenció General dugui a terme el control financer són les Normes internacionals d'auditoria (NIA) –de general acceptació a Europa i que són les que recullen les directives i els reglaments de la Unió Europea–, les quals contenen criteris adaptatius específics per al sector públic.

D'altra banda, en l'àmbit públic s'ha produït també a escala internacional un procés d'adaptació a les NIA promogut per la Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions). Aquest organisme ha emès unes normes d'auditoria conegudes com a ISSAIS, que estan constituïdes per les mateixes NIA més una nota d'aplicació que les adapta al sector públic.

Article 64. Procediments

1. El control financer té per objecte la verificació del funcionament de l'Administració en els aspectes economicofinancers, per comprovar el compliment de la normativa aplicable, i en general que la gestió s'ajusta als principis de la bona gestió financera.

2. El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió economicofinancera, mitjançant les propostes que es deriven dels resultats de les actuacions, en els aspectes econòmics, financers, patrimonials, pressupostaris i de procediment.

3. El control financer consisteix entre altres comprovacions en:

- a) L'examen de registres comptables, comptes o estats financers, mitjançant l'aplicació de procediments d'anàlisi.
- b) L'examen d'operacions concretes.
- c) La comprovació d'aspectes concrets d'una sèrie d'actuacions desenvolupades per l'ens fiscalitzat.
- d) La comprovació material d'inversions i altres actius, així com de serveis, subministraments i despeses.
- e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.
- f) La revisió dels sistemes informàtics de la gestió economicofinancera, per verificar la seva fiabilitat, integritat, precisió i disponibilitat.
- g) Altres actuacions i comprovacions de control en atenció a l'ens o les circumstàncies concretes.

4. Les proves d'auditoria proposades s'han d'adequar en cada cas en funció de l'objectiu i l'abast del treball, així com als sistemes de control intern i les fonts d'informació disponibles en cada dependència.

Article 65. Planificació

1. El control financer exercit per la Intervenció General consta inicialment d'una memòria de planificació tal com preveuen les normes internacionals d'auditoria.

2. La planificació del control financer s'elabora en funció de l'anàlisi de riscos aplicada sobre els objectius que es vulguin assolir, les prioritats de cada exercici i els mitjans disponibles. I inclou les actuacions a realitzar, l'assignació de mitjans, l'abast i metodologia dels treballs i els terminis per a l'execució i remissió dels informes associats.

3. El contingut de la planificació es pot adequar en el decurs de l'exercici, en funció de l'evolució dels treballs i sempre amb l'aprovació de la Intervenció General.

Article 66. Informe de control financer

1. Els informes de control financer comprenen els fets, les conclusions i les recomanacions resultants de les actuacions realitzades.

2. Les actuacions relatives a l'exercici del control financer es documenten i arxiven d'acord amb les Normes internacionals d'auditoria, així com amb les mateixes instruccions que emet la Intervenció General al respecte.

3. L'estructura i el contingut bàsic de l'informe de control financer són els següents:

- a) Introducció: s'hi indica l'òrgan de control que l'emet, el programa de control pressupostari anual marc on està inclòs, i les normes d'auditoria o instruccions aplicades.
- b) Consideracions generals: s'hi recull informació bàsica sobre l'entitat objecte del control financer i la normativa particular i específica aplicable a l'entitat.
- c) Objecte i abast del treball de control financer: s'informa de l'objecte general del treball, els objectius específics i l'abast del treball i les limitacions a aquest abast.
- d) Resultats del treball: s'hi inclou per a cada àrea el resum de comprovacions efectuades, les conclusions de les proves, els incompliments, les irregularitats o debilitats de control intern, els ajustaments i reclasseficacions en els comptes anuals, així com les mesures correctores i recomanacions.
- e) Conclusions generals: s'hi fa referència a l'objectiu i l'abast del treball i als aspectes més significatius del resultat del treball (ajustaments, irregularitats, incompliments, etc.). Finalment, si escau, s'explicita una opinió sobre els comptes anuals subjectes al control.
- f) L'informe és datat i signat per l'interventor delegat i l'interventor general.

Article 67. Comprovació de les subvencions i de les transferències públiques

1. El control financer de les transferències, tant corrents com de capital, així com els préstecs, avals i altres ajuts, a càrrec del pressupost de l'Administració general, que reben les entitats públiques i privades i els particulars, s'efectua, com a norma general, mitjançant procediments d'auditoria sota NIA, amb l'examen i verificació dels documents comptables dels beneficiaris que acrediten la realització de la despesa d'acord amb l'abast que determina el Reglament relatiu a l'establiment del programa de control pressupostari anual, en virtut de l'article 36 de la Llei general de les finances públiques del 19 de desembre del 1996 i de les modificacions posteriors.

2. A l'efecte del control referit a l'apartat anterior, la Intervenció General emet un informe amb indicació de les tasques de comprovació realitzades i de les conclusions escaients, d'acord amb les bases reguladores que regeixen la concessió de les ajudes públiques i amb la normativa vigent de les ajudes corresponents.

3. A banda del que preveuen els apartats 1 i 2 d'aquest article, d'acord amb l'article 28 d'aquest Reglament, els procediments de control intern i extern que preveuen les actuacions de control financer, pel que fa a la comprovació de les subvencions i les transferències públiques, els ha de portar a terme l'òrgan concedent –amb la fiscalització o validació de la Intervenció General–, amb la verificació de la documentació requerida en les bases per atorgar subvencions o transferències, emetent un informe en què consti la relació normativa per a la concessió, la documentació entregada pels beneficiaris, les proves o verificacions realitzades per l'òrgan concedent i els seus resultats, i una conclusió que digui explícitament si la comprovació ha estat favorable.

4. Als efectes de l'apartat 3 d'aquest article, l'òrgan concedent ha d'informar expressament la Intervenció General dels resultats desfavorables.

5. Als efectes del que preveuen els apartats 3 i 4 d'aquest article, la Intervenció General efectua les proves escaients per validar l'eficiència del control efectuat pels òrgans concedents.

6. En cas de resistència o obstrucció a la informació o documentació, o de comprovacions amb conclusions desfavorables, la Intervenció General ho posa en coneixement del ministeri encarregat de les finances i de l'òrgan concedent de l'ajut als efectes, si escau, de retirada de la subvenció o ajut o rescissió del préstec o aval.

Capítol novè. Control pressupostari: el control d'oportunitat econòmica

Article 68. Finalitat

Article 69. Abast del control d'oportunitat econòmica

Capítol desè. Control pressupostari: el control d'eficàcia

Article 70. Finalitat i abast

Capítol onze. Controls financer, d'oportunitat econòmica i d'eficàcia

Article 71. Informació i documentació de què cal disposar en les actuacions

Article 72. Informe global anual a remetre al Consell General

Títol sisè. Règim Disciplinari

Article 73. Responsabilitat disciplinària

1. Els membres del Cos d'Interventors estan subjectes a responsabilitat disciplinària per l'incompliment de les seves obligacions i deures, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i, subsidiàriament, el règim general de la funció pública.
2. Les faltes disciplinàries es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 74. Faltes

1. Constituiran faltes molt greus, entre d'altres, l'incompliment manifest del deure d'independència, la revelació d'informació confidencial causant un greu perjudici a l'interès públic, i la comissió de qualsevol delictes dolós en l'exercici de les seves funcions.
2. Constituiran faltes greus, entre d'altres, l'incompliment de les normes tècniques de control amb negligència greu, l'obstrucció a la funció d'altres membres del Cos i la manca de diligència en el compliment de les seves obligacions.
3. Constituiran faltes lleus la resta d'incompliments dels deures i obligacions quan no siguin qualificats com a greus o molt greus.

Article 75. Sancions i procediment

1. Les sancions que es poden imposar seran les previstes al règim general de la funció pública.
2. La competència per a la incoació dels expedients disciplinaris es distribueix de la següent manera:
 - a) Correspon als interventors generals la incoació d'expedients per faltes comeses pels interventors, interventors adjunts o tècnics de suport que tinguin assignats.
 - b) Correspon al CCI la incoació d'expedients per faltes comeses pels interventors generals. En cas que l'interventor general sigui membre del CCI no participarà en el procés.
3. La instrucció de tots els expedients serà duta a terme per l'interventor general que designin els membres del CCI.
4. El CCI serà l'òrgan competent per resoldre els expedients i imposar les sancions que corresponguin, garantint en tot moment el dret a l'audiència i a la defensa de l'expedientat.

Disposicions Transitòries

Disposició Transitòria Primera. Integració del personal existent

1. Les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ocupi un lloc de treball com a Interventor General, Interventor Comunal, Interventor del Consell General i que posseeixi la nacionalitat andorrana, s'integrarà directament al Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra en la categoria d'interventor delegat designat pel càrrec d'interventor general que ocupi.

2. El personal funcionari que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ocupi un lloc de treball com a Interventor delegat, interventor delegat adjunt, tècnic de suport i que posseeixi la nacionalitat andorrana, s'integrarà directament al Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra en la categoria corresponent al càrrec que ocupi.

3. Aquesta integració es realitzarà respectant els drets consolidats, especialment pel que fa a la retribució i l'antiguitat.

4. En el cas que el sou base resultant de la nova classificació sigui superior al total de les retribucions fixes percebudes anteriorment, els diferents conceptes retributius quedaran absorbits pel nou sou base fins a assolir-lo. Si per contra, les retribucions anteriors fossin superiors, es garantirà la percepció de la diferència mitjançant un complement personal transitori i absorbible.

5. El personal funcionari amb reserva de plaça en algun dels llocs de treball objecte d'integració al Cos mantindrà aquesta reserva. La integració efectiva es produirà en el moment del seu reingrés al servei actiu en la plaça reservada.

6. Els interventors generals integrats al cos en virtut de l'apartat 1 continuaran exercint les seves funcions fins a la finalització del seu mandat actual. Podran ser renovats en el càrrec, indefinidament, pels òrgans de nomenament anteriors a l'entrada d'aquesta Llei.

7. El personal que exerceixi aquestes funcions i no posseeixi la nacionalitat andorrana a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, podrà continuar en el seu lloc de treball en règim d'extingir, fora del Cos, fins a la finalització del seu mandat o relació de servei, moment en què la plaça s'haurà de cobrir d'acord amb les previsions d'aquesta Llei.

Disposició Transitòria Segona. Constitució inicial dels òrgans del Cos

1. La primera constitució del CCI, estarà formada a banda dels membres previstos, un representant designat pels interventors delegats, un representant designat pels interventors delegats adjunts i un representant designats pels tècnics de suport, que tindran veu i vot.

2. La constitució inicial del CCI tindrà com a missió desenvolupar el reglament de la classificació de mèrits, un cop aprovada és dissoldrà i es constituirà el CCI d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei.

3. Fins a la plena constitució dels òrgans del Cos i l'aprovació de la primera planificació anual del control intern, els interventors integrats continuaran exercint les seves funcions

en les entitats on estaven destinats.

Disposició Derogatòria

Disposició Derogatòria Única

1. Queda derogat el Capítol IV de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
2. Queda derogat el Capítol IV del Títol V de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals.
3. Queden derogades les Normes reguladores del funcionament de la Intervenció del Consell General.
4. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que disposa aquesta Llei.

Disposicions Finals

Disposició Final Primera. Modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública

S'afegeix un apartat h) a l'article 14 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, amb el redactat següent:

"h) Cos d'Interventors del Sector Públic."

Disposició Final Segona. Modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal

Les referències a l'"interventor general", als "interventors comunals" i als "òrgans interventors" contingudes a la Llei 32/2014, del 27 de novembre, s'han d'entendre fetes als membres del Cos d'Interventors del Sector Públic en l'exercici de les seves funcions en l'entitat corresponent.

Disposició Final Tercera. Adaptació de referències normatives

Totes les referències contingudes en la legislació vigent a la "Intervenció General de l'Estat", la "Intervenció Comunal" o la "Intervenció del Consell General" s'entendran fetes a la unitat o a l'Interventor del Cos d'Interventors del Sector Públic designat a l'entitat corresponent.

Disposició Final Quarta. Modificació de la Llei qualificada de la Justícia

Es modifica l'apartat 4 de l'article 36 de la Llei qualificada de la Justícia, que queda redactat de la següent manera: "4. El Consell Superior de la Justícia està sotmès al control pressupostari exercit pel Cos d'Interventors del Sector Públic d'Andorra, d'acord amb el programa de control pressupostari de l'administració general i amb el que disposa la seva llei reguladora. Està sotmès també al control del Tribunal de Comptes."

Disposició Final Cinquena. Desenvolupament reglamentari

1. El CCI dicta les disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor.
2. Aquest desenvolupament inclourà, com a mínim, el reglament de funcionament intern del CosXXXXXX.

Disposició Final Sisena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Annex 1. Taula retributiva del Cos d'interventors del sector públic del Principat d'Andorra

Taula retributiva anual			
	A	B	Límit sup. A+B
Nivell de classificació	Sou Base	Màxim complement de carrera	Banda màxima
Interventor general de Govern	99.999,99	99.999,99	99.999,99
Interventor general Comunal	99.999,99	99.999,99	99.999,99
Interventor general del Consell General	99.999,99	99.999,99	99.999,99
Interventor delegat	99.999,99	99.999,99	99.999,99
Interventor delegat adjunt	99.999,99	99.999,99	99.999,99
Tècnic de suport	99.999,99	99.999,99	99.999,99